

통 보

【 14 】

제 목 분묘 보상단가 산정기준 개선 필요

소 관 부 서 ○○건설사업단

구 분 용지업무

내 용

1. 업무개요

■□실은 고속도로 건설을 위한 토지를 협의 또는 수용에 의해 취득하거나 사용함에 따라 발생하는 손실에 대한 보상업무를 총괄하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 시행규칙」 제42조 (분묘에 대한 보상액의 산정)에 따르면 연고자가 있는 분묘에 대한 보상액은 분묘 이전비¹⁾, 석물이전비²⁾, 잡비³⁾, 이전보전비(100만 원)의 합계액으로 산정하고 연고자가 없는 분묘에 대한 보상액은 위 합계액에서 이전보전비를 제외한 금액의 50퍼센트 이하의 범위안에서 산정하며, 사업시행자가 직접 산정하기 어려운 경우에는 감정평가법인 등에게 평가 의뢰할 수 있다고 되어 있다.

이에 따라 ■□실은 “공통적용 보상단가 산정기준 개선(■□처-8784, 2013. 10. 15.)”을 시행하여 공사시행부서에서 감정평가 의뢰 시 또는 감정평가협회에

1) 4분판 1매·마포 24미터 및 전지 5권의 가격, 제레비, 임금 5인분(합장인 경우에는 사체 1구당 각각의 비용의 50 퍼센트를 가산한다) 및 운구 차량비
2) 상석 및 비석 등의 이전 실비(좌향이 표시되어 있거나 그 밖의 사유로 이전사용이 불가능한 경우에는 제작·운반비를 말한다), 실무적으로는 물건으로 감정평가 후 보상하고 있음.
3) 위 1), 2)에 의해 산정한 금액의 30퍼센트에 해당하는 금액

분묘 유형별(유연/무연, 단장/합장/아장)로 표본평가를 의뢰하여 보상금액을 산정하고, 분묘 이외 석물 및 조경수 등에 대해서는 일반지장물과 같이 감정평가하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 공사시행부서별 분묘 형태별 보상금액과 보상금액 산정기준을 확인한 결과 [표 1]과 같이 동일한 형태의 분묘인데도 보상금액에 차이가 있고, [표 2]와 같이 〇〇의 경우 별도 문의·회신 받은 전국 공통 적용단가에 따라 보상금액을 산정하거나 ☯☯의 경우 2020년에 감정평가 의뢰하여 산정한 보상금액을 계속 적용하고 있는 등 13개 사업단별로 보상금액 산정 방법에 있어서도 차이가 발생하고 있는 실정이다.

[표 1] 2023년 사업단별 공통 적용 분묘(유연분묘 중 단장/합장) 보상금액

(단위 : 원)

구분	〇〇	□□	○○	◇◇	㊤㊤	※※	☆☆	■■
단장	3,730,000	3,400,000	4,000,000	3,470,000	4,410,000	3,430,000	4,063,100	3,786,100
합장	4,815,000	4,360,000	5,000,000	4,430,000	5,480,000	-	-	-

자료 : 하이포탈(한국도로공사 인트라넷) 토지정보시스템상 보상조서 입력자료 발체

[표 2] 사업단별 분묘보상금액 산정 방법

사업단	분묘보상금 산정 방법
〇〇	한국감정평가협회에 문의·회신받은 전국 공통 적용단가에 따라 보상금액 산정
☯☯	2020년 건별로 감정평가 의뢰하여 산정한 금액 적용
□□	매년 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 산정한 보상금액 산정
○○	분묘 건별로 감정평가 의뢰하여 보상금액 산정
○○	사업 초기 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 산정한 금액을 적용
▣▣	매년 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 보상금액 산정
◇◇	사업 초기 한국감정평가협회에 문의·회신받은 전국공통 적용단가에 따라 산정한 보상금액 적용
㊤㊤	매년 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 보상금액 산정
♣♣	매년 한국감정평가협회에 문의·회신받은 전국 공통 적용단가에 따라 보상금액 산정

사업단	분묘보상금 산정 방법
❄❄	분묘에 지장물이 있는 경우 건별 감정평가 의뢰하나, 분묘만 있는 경우 최근 감정평가하여 산정한 금액 적용
☢☢	매년 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 보상금액 산정
☆☆	사업 초기 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 산정한 금액을 적용
■■■	사업 초기 감정평가 의뢰 시 표본평가 의뢰하여 산정한 금액을 적용

자료 : ○● 등 13개 건설사업단 조사자료 재구성

한편 국토교통부나 지방국토관리청⁴⁾은 매년 공통 적용단가 보상지침을 제정하여 분묘 유형별로 보상금액을 산정·공지하고 있으며, LH는 LH보상정보 홈페이지⁵⁾를 통하여 분기별로 분묘 유형별로 보상금액을 산정·공지하여 이를 업무담당 직원이 활용하도록 하는 등 분묘 보상업무의 효율성과 일관성을 기하고 있다.

따라서 ■■실은 보상업무의 효율성을 제고하고 분묘 보상금액과 산정 방법에 있어 사업단별 차이가 발생하지 않도록 전 사업단에 공통 적용되는 보상금액 집행기준을 마련하는 등 분묘 보상단가 산정기준을 개선할 필요가 있다.

관계기관 의견 ■■실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, 분묘 보상단가 산정기준을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■■실장은 보상업무의 효율성을 위하여 사업단별로 매년 공통된 분묘 보상단가 산정기준이 적용될 수 있도록 분묘 보상단가 산정기준에 대한 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

4) 코·로·근·기·도·로·로·로·의 5개 지방국토관리청이 있음.

5) LH보상정보(<http://bosang.lh.or.kr>) 홈페이지 법적보상비-분기별 법적보상금 공지사항 참조